

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1574/2535	นายวิโรจน์ คงทวี	โจทก์
	ผู้ซื้อทรัพย์	โจทก์
	นายกิตติ ประสมทรัพย์	โจทก์
	นางสมจิต กาบบัวลอย	จำเลย
	นายกิตติ ประสมทรัพย์ ผู้ซื้อทรัพย์ ผู้ยื่นคำร้อง	

ป.วิ.พ. มาตรา 174 (2), มาตรา 247

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาจำเลยสำเนาให้โจทก์ ผู้ซื้อทรัพย์และเจ้าพนักงานบังคับคดีให้จำเลยนำส่งใน 7 วัน ไม่มีผู้รับให้ปิดแต่จำเลยมิได้นำเงินมาวางศาลภายในกำหนด โดยมีได้แจ้งเหตุขัดข้องไปรุดมีคำสั่งว่าจำเลยทิ้งฎีกาเพื่อผู้ซื้อทรัพย์จะได้ดำเนินการในชั้นบังคับคดีต่อไป

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้านในคำแก้อุทธรณ์แล้ว (อันดับ 77)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยชำระหนี้โจทก์เป็นเงิน 23,000 บาท ต่อมาจำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าว โจทก์ขอให้บังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 54840ซึ่งเป็นทรัพย์ของจำเลยออกขายทอดตลาด เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายทอดตลาด โดยขายให้นายกิตติประสมทรัพย์ผู้สุราคาราสูงสุด เป็นเงิน 25,000 บาท จำเลยยื่นคำร้องว่าในการขายทอดตลาดครั้งนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้แจ้งการขายทอดตลาดให้จำเลยทราบและในวันขาย

ทอดตลาดมีผู้ขายกับผู้ซื้อเพียงสองคน และผู้ราคาต่ำกว่าความเป็นจริงมากหากขายตามราคาท้องตลาดจะได้ราคาถึง 100,000 บาทขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาจำเลยสำเนาให้โจทก์ผู้ซื้อทรัพย์สินและเจ้าพนักงานบังคับคดี ให้จำเลยนำส่งใน 7 วัน(อันดับ 65)

ผู้ซื้อทรัพย์สินยื่นคำแถลงดังกล่าว ศาลชั้นต้นสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เมื่อได้รับรายงานแล้วจึงมีคำสั่งว่าจำเลยวางเงินค่านำหมายแล้วให้ยกคำแถลง (อันดับ 70,72)ผู้ซื้อทรัพย์สินอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการส่งคำแถลงของผู้ซื้อทรัพย์สินับลงวันที่ 13 กันยายน 2534 ไปศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งต่อไป (อันดับ 73,84)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยยื่นฎีกาเกี่ยวกับการบังคับคดีเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2534 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในวันเดียวกันว่า ให้จำเลยนำส่งสำเนาฎีกาภายใน 7 วันจำเลยทราบคำสั่งดังกล่าวโดยชอบแล้ว จำเลยนำเงินค่าธรรมเนียม มาวางศาลเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2534 ซึ่งเกินเวลาที่ ศาลชั้นต้นกำหนดไว้ เป็นการเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามที่ศาลชั้นต้นกำหนดถือได้ว่าจำเลยทิ้งฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247,174(2)ให้จำหน่ายฎีกาของจำเลย

พิจารณาแล้ว จำเลยยื่นฎีกาเกี่ยวกับการบังคับคดีเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2534 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในวันเดียวกันว่า ให้จำเลยนำส่งสำเนาฎีกาภายใน 7 วันจำเลยทราบคำสั่งดังกล่าวโดยชอบแล้ว จำเลยนำเงินค่าธรรมเนียม มาวางศาลเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2534 ซึ่งเกินเวลาที่ ศาลชั้นต้นกำหนดไว้ เป็นการเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามที่ ศาลชั้นต้นกำหนดถือได้ว่าจำเลยทิ้งฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247,174(2)ให้จำหน่ายฎีกาของจำเลย

(สนัด หมายสวัสดิ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุชาติ สุขสุมิตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ